

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

адрес квартиры: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78

период аренды: с 01.05.2024 по 30.04.2026

сумма залога: 55000 руб. (договор аренды №AP-2024/01)

Согласно статье 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён. Статья 622 Гражданского кодекса устанавливает обязанность арендатора вернуть имущество после прекращения договора аренды, а все иные обязательства сторон, включая возврат обеспечительного платежа, также прекращаются. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса лицо, без законных оснований удерживающее чужие денежные средства, обязано их вернуть (неосновательное обогащение). За незаконное удержание денежных средств статьей 395 Гражданского кодекса начисляются проценты по ключевой ставке Банка России.

В соответствии с актом приёма-передачи при заезде квартира находилась в удовлетворительном состоянии, царапины на паркете уже были зафиксированы. В ходе проживания новых повреждений не обнаружено. Таким образом, отсутствуют основания для удержания обеспечительного платежа.

Требую вернуть обеспечительный платёж в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии. При невыполнении данного требования буду вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, процентов за неправомерное удержание денежных средств, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____